

**DALIA ROGAYAH BINTI KASIM**  
**lawan**  
**MOHAD AZRI BIN IBRAHIM**

**[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel)]**

**Pada : 14hb Disember 2021 / 9 Jamadil Awal 1443H**

Permohonan no. 10000-077-0058-2021

*[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Menyerahkan Notis Rayuan]*

**Peguam Syarie Pemohon : Mohd Syafiq Norizan & Associates**

**Responden : -**

**ALASAN PENGHAKIMAN**

[1] Permohonan ini telah difailkan oleh Pemohon melalui permohonan bertarikh 1/4/2021. Pemohon awalnya memfailkan notis rayuan kerana tidak berpuashati terhadap keseluruhan keputusan/perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes no. 10200-026-0341-2018 yang telah diberikan pada 3/2/2021.

[2] Akibat kegagalan menyerahkan notis rayuan kepada Responden, Pemohon memfailkan permohonan ini untuk mendapatkan kebenaran menyerahkan notis rayuan diluar tempoh yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, pada 10/12/2021 Pemohon telah memfailkan Borang MS 19 (Notis Penarikan Balik) untuk menarik balik permohonan ini.

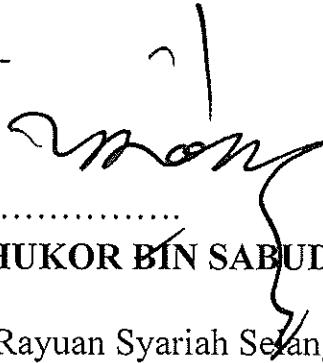
[3] Berdasarkan seksyen 95(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, kami dengan ini bersetuju membatalkan permohonan no. 10000-077-0058-2021.

## KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Penarikan Balik Pemohon, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

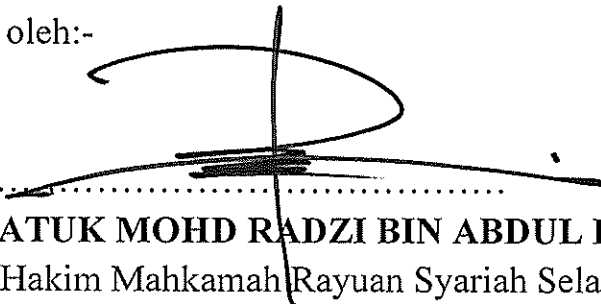
- [1] Kes Permohonan no. 10000-077-0058-2021 **DIBATALKAN**.
- [2] Kos bagi permohonan ini diawardkan kepada Responden sebanyak **RM1000.00**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



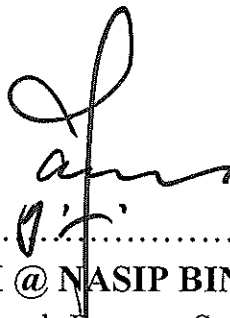
- 1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**  
Pengerusi  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



- 2. **YA DATUK MOHD RADZI BIN ABDUL LATIF**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



- 3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor